



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0003661-41.2017.8.26.0050 Controle 252/17**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **VICTOR HUGO QUINTILIANO e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fábio Aguiar Munhoz Soares**

Vistos etc

RAFAEL DA SILVA ALVES e VICTOR HUGO QUINTILIANO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, **porque**, no dia 19 de janeiro de 2017, por volta das 15h00, na Rua Luis Rota, nº 14, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de propósito, guardavam drogas, para consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados e citados, oferecendo defesa prévia (fl. 131) e, não tendo sido demonstrado o desacerto da acusação, a denúncia foi recebida.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas, não sendo interrogados os acusados, dada a revelia de ambos. Em seguida, as partes debateram a causa, requerendo o Ministério Público a parcial procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição dos acusados, aduzindo ainda teses subsidiárias.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É o relatório.

DECIDO.

Dúvidas não pairam de que o comportamento – tipo da traficância - circunscrito pela imputação no núcleo “*guardar*” – concretizou-se a contento em relação aos acusados, pois, a bem ver, fora de questionabilidade o êxito obtido pela equipe de policiais em regular diligência ao lograrem apreender razoável quantidade de entorpecente e em espécies diversas com os acusados.

Com efeito, os policiais civis narraram em juízo que na data dos fatos resolveram se dirigir ao local dos fatos por se tratar de local conhecido pela prática de tráfico de drogas, já imaginando que por chover muito, se tráfico houvesse, estariam os traficantes embaixo de um toldo perto de um comércio. Não deu outra, pois ao chegarem ao local imaginado e desembarcando de supetão em viatura descaracterizada avistaram os acusados postados de maneira ociosa na via pública. Com Rafael encontraram dentro de uma pochete maconha e cocaína em razoável quantidade, ambos admitindo que de fato estavam lá para traficar, tendo Victor, de início, dito que não fazia nada e estava lá para comprar, depois admitindo, quando indagado acerca de como estar lá para comprar drogas se nem dinheiro tinha, que de fato estava lá para auxiliar a venda, o que pelo policial Daniel foi admitido, esclarecendo que é comum mesmo que enquanto um venda drogas o outro faça o papel de olheiro.

Tais são os fatos e que não deixam qualquer margem à dúvida alvitada pela d. defesa e neste ponto é de se asseverar que o simples fato das testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebido com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais ou agentes públicos em geral, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são eles aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento, não sendo demais dizer que pequenas lacunas nos depoimentos dos policiais são perfeitamente justificáveis, ante a quantidade de diligências efetuadas no dia-a-dia policial.

A desconsideração de depoimento somente procede quando decorrente de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais, ressaltando-se que a diligência promovida neste processo decorreu tão somente de abordagem de rotina, dado o comportamento suspeito dos acusados, sem que qualquer indício de perseguição houvesse em relação aos acusados.

Confira-se:

“Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal nº 153.983-3, Santos, 7.7.94).

A prova, ainda que basicamente fundada nos depoimentos dos policiais, não foi objeto de efetiva e válida contrariedade, não se vislumbrando nos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

depoimentos colhidos na fase policial e em juízo qualquer divergência, pois fosse realmente frágil a prova e teriam as testemunhas divergido em pontos relevantes, sendo absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a trabalhar de maneira ilícita, ou seja, estariam a mentir e a dar causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido e, pelo contrário, há certeza mesmo do tráfico pelos acusados, dada a quantidade de drogas apreendidas, em diversas espécies e em atitudes típicas de traficância.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado e não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, esta devidamente comprovada por laudo de exame químico toxicológico (fl. 138/140), não assistindo razão à d. defesa ao sustentar insuficiência de provas quando de qualquer forma se evidencia destinar-se a droga apreendida ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente, afastada desde já a tese desenvolvida pela d. defesa de negativa de autoria, eis não encontrar guarida na prova produzida.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar **RAFAEL DA SILVA ALVES** e **VICTOR HUGO QUINTILIANO**, como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria das penas.

Fixo a pena para ambos inicialmente em seu mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo. Sem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, nos termos da Súmula nº 231, do STJ, dado o teor do comando legal previsto no art. 33 § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a quantidade de entorpecente apreendida não ser tão grande, aliada ao fato,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

entretanto, de ter sido apreendido com os acusados entorpecente em diversas espécies, o que dá ideia do tráfico por eles exercido quando dos fatos, reduzo a pena da metade, reservando-se a fração máxima de 2/3, para fins de diminuição de pena, a situações em que o agente é surpreendido com reduzida quantidade de entorpecente, tal como se infere da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que diz expressamente dever o juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, obtendo-se assim a cada qual a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e multa de 250 diárias, no valor unitário mínimo, que torno definitiva na ausência de outras causas modificadoras, anotado não haver nos autos qualquer elemento que indique pertencerem os acusados à organização criminosa, a ponto de vedar a redução de pena prevista em lei.

Fixo para fins de cumprimento de pena o regime inicial semiaberto, ante o quanto acima considerado quando da dosimetria da pena, sem direito à substituição, não sendo recomendável que sejam agraciados com medida que até incentiva a prática delitiva, podendo apelar desta em liberdade os acusados, entretanto, a par do quanto deduzido pelo Ministério Público, ausentes requisitos da custódia cautelar.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, condenados os réus ainda no pagamento das custas, com as ressalvas do art. 12, da Lei n 1.060/50, se o caso, transferindo-se os objetos apreendidos à União e incinerando-se a droga apreendida.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 24 de agosto de 2017. Eu _____ (Samantha Buratti), Escrevente, digitei e subscrevi.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**